

**MOHD AMIRUDDIN BIN MD ALIP**

*lwn.*

**HANIZA BINTI ABDUL KARIM**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 19 Zulhijjah 1440H / 20 Ogos 2019]

**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0060-2019**

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Pemohon** : Tiada.

**Peguam Responden** : Tiada.

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan olehnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di dalam Kes Permohonan No. : 10100-077-0519-2019.

[2] Melalui surat / memo bertarikh 3/7/2019, Rujukan Fail : 10100-077-0519-2019, YA Hakim Bicara membuat permohonan semakan kerana mendapati keputusannya memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh

pemfailan Notis Rayuan dan memerintahkan Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan diberikan adalah tidak selari dengan peraturan dan undang-undang kerana keputusan tersebut telah diberikan tanpa penyampaian Notis Permohonan disempurnakan kepada Responden.

## **FAKTA KES**

[3] Kes 10100-077-0519-2019 telah difailkan pada 25/3/2019 oleh Pemohon dan disebut kali pertama di hadapan Pendaftar pada 23/4/2019. Pendaftar telah mengarahkan Pemohon supaya membuat permohonan bagi penyampaian Notis Permohonan dibuat secara gantian iaitu secara tampalan di alamat Responden setelah laporan penyampaian menyatakan bahawa Notis Permohonan tidak dapat disempurnakan kerana pintu pagar rumah berkunci. Kes telah ditangguhkan untuk sebutan di hadapan Hakim Bicara pada 27/5/2019.

[4] Pemohon seterusnya telah memfailkan permohonan penyampaian Notis Permohonan secara gantian iaitu secara tampalan pada 23/4/2019 seperti yang diarahkan oleh Pendaftar.

[5] Pada 27/5/2019 Hakim Bicara telah mendengar kes dan menangguhkan pada 25/6/2019 untuk membuat siasatan, penelitian dan pertimbangan.

[6] Pada 25/6/2019 Hakim Bicara telah membuat keputusan bagi kes tersebut dengan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh memfailkan Notis Rayuan dan memerintahkan agar Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan diberikan.

[7] Keputusan Hakim Bicara itu dibuat tanpa menyedari bahawa serahan Notis Permohonan kepada Responden masih belum disempurnakan.

## ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[ 1 ] Berdasarkan permohonan semakan, YA Hakim Bicara memohon agar kami membuat semakan ke atas prosiding kes Permohonan No. : 10100-077-0519-2019 dan kami telah memanggil fail kes tersebut berdasarkan seksyen 68 Enakmen Akta Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan –

***Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.***

*(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.*

*(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.*

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 53 Akta Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 . Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Manakala tatacara semakan oleh Hakim Bicara sepertimana yang digariskan di dalam Arahan Amalan No. 3 Tahun 2007

### ***Arahan Amalan No. 3 Tahun 2007***

#### ***Tatacara Pemohonan Semakan Kes Oleh Hakim***

*Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.1 Tahun 2007 pada 28hb. hingga 30 Rabiulawwal, 1428H bersamaan 16hb.- 18hb. April 2007M di Melaka dan pengesahan Mesyuarat Ketua-Ketua Hakim Syarie Negeri Seluruh Malaysia Kali Ke 42 pada 25 Jamadilawwal, 1428H bersamaan 11 Jun, 2007M telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan permohonan semakan kes oleh Hakim Bicara boleh dilakukan melalui surat kepada Pendaftar mengikut hirarki Mahkamah berkenaan.*

*2. Kandungan surat tersebut hendaklah menyatakan antara lain butiran maklumat berkaitan perintah yang ingin disemak seperti tarikh dan jenis perintah, hirarki dan dewan mahkamah serta alasan permohonan semakan.*

*3. Surat permohonan tersebut hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Atasan. Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan boleh memanggil dan memeriksa mana-mana rekod atau prosiding tersebut dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki bagi maksud memuaskan hatinya tentang ketepatan, kesahan atau kewajaran perintah yang dikeluarkan dan tentang apa-apa ketakaturan mana-mana tatacara Mahkamah.*

*4. Sekiranya Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan berpuashati tiada kesilapan dalam keputusan yang dibuat, mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan hendaklah membuat surat makluman mengenainya seperti di Lampiran 1 kepada Mahkamah asal yang membuat perintah dan memulangkan fail kes tersebut.*

5. Sebaliknya, jika Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan mendapati asas yang kukuh maka Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan boleh menetapkan tarikh untuk menjalankan bidangkuasa semakan itu. Apabila Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakan memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding, semua prosiding dalam mahkamah asal tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara.

6. Tiada pihak mempunyai apa-apa hak untuk didengar, sama ada sendiri atau Peguam Syariahnya, di hadapan mana-mana Mahkamah yang menjalankan kuasa penyemakannya tetapi Mahkamah itu boleh, jika difikirkan patut, membenarkan kehadiran pihak-pihak ke Mahkamah untuk mendengar keterangan semakan oleh pihak-pihak atau melalui Peguam Syariahnya.

7. Apabila suatu kes disemak, Mahkamah yang membuat penyemakan itu hendaklah memaklumkan keputusan atau perintahnya kepada Mahkamah yang merekodkan atau menjatuhkan dapatan, hukuman atau perintah itu dengan menyatakan, jika dapatan hukuman atau perintah itu telah diubah, alasan bagi pengubahan itu; dan Mahkamah yang kepadanya keputusan atau perintah itu dimaklumkan sedemikian hendaklah sesudah itu membuat apa-apa perintah sebagaimana yang diarahkan.

8. Arahan Amalan No. 5 Tahun 2004 berhubung Kehadiran Pihak-pihak dan Wakil Semasa Prosiding Semakan Kes Mal dan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 berhubung Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah sepertimana di Lampiran 2 adalah berkaitan.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang

prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang / tatacara yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Kami dapati bahawa kes yang disemak ini telah dimulai prosidingnya dengan pemfailan permohonan melalui Notis Permohonan (Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan) berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 beserta dengan Afidavit Sokongan pada 25/3/2019 melalui Kes Permohonan 10100-077-0519-2019.

[13] Merujuk kepada Afidavit Tanpa Serahan yang telah diikrarkan oleh Raja Mohd Harris bin Raja Haidzis pada .../4/2019, kami dapati bahawa Notis Permohonan tersebut tidak dapat disempurnakan penyampaiannya secara kediri kerana pintu pagar rumah berkunci dan tiada jawapan setelah dipanggil berkali-kali.

[14] Merujuk kepada catatan Tuan Aminullah bin Bahrin, Pendaftar yang membuat sebutan kes tersebut pada 23/4/2019, kami berpuas hati bahawa Pendaftar telah mengarahkan permohonan penyampaian ganti dibuat secara tampalan dan kes ditangguhkan pada 27/5/2019 untuk disebut di hadapan Hakim Bicara.

[15] Merujuk kepada catatan Hakim Bicara bertarikh 25/6/2019 kami dapati Hakim Bicara telah maklum mengenai permohonan penyampaian ganti yang

ditetapkan untuk sebutan pada tarikh tersebut tetapi Hakim Bicara telah meneliti fakta kes bagi permohonan pelanjutan tempoh masa dan seterusnya memutuskan kes tersebut mempunyai merit untuk diberi kebenaran tanpa terlebih dahulu memberikan apa-apa keputusan terhadap permohonan penyampaian ganti secara tampalan tersebut.

[16] Berdasarkan dokumentasi yang terdapat di dalam fail kes semakan, kami dapati tidak ada perintah yang dikeluarkan bagi penyampaian ganti dan tidak ada juga afidavit penyampaian bagi penyampaian ganti secara tampalan sebelum Hakim Bicara mengeluarkan perintah bagi pelanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan bertarikh 25/6/2019.

[17] Kami berpuashati bahawa secara jelas, prosiding ini telah menyalahi seksyen 121 (1) (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 yang telah memperuntukkan bahawa :

***Seksyen 121. Ketakhadiran pihak-pihak***

*(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran—*

*(a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;*

*(b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau*



## **KEPUTUSAN**

**SETELAH** membaca dan meneliti permohonan semakan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

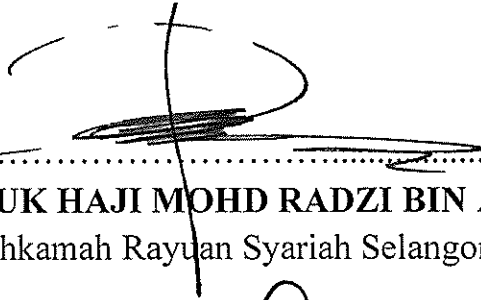
- [1] Permohonan semakan adalah **DITERIMA**.
- [2] Perintah Kes Permohonan No. : 10100-077-0159-2019 bertarikh 25/6/2019 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Kes ini dikembalikan untuk diteruskan prosiding selanjutnya.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



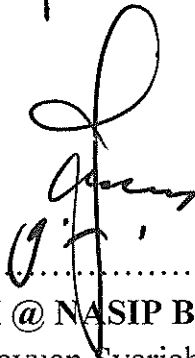
.....  
1. **Y.A.A. TUAN HAJI MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....  
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....  
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.